

RECURSO CÍVEL Nº 5010082-66.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GITANIRA NOVAES DA SILVA (AUTOR)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. VÍNCULOS EM CTPS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO À PREFEITURA SUJEITO AO REGIME DA CLT. CONTRIBUIÇÕES EM PROL DO RGPS. RECOLHIMENTOS EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO SEM A DEVIDA COMPLEMENTAÇÃO. CARÊNCIA CUMPRIDA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. Condene a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor da causa de forma atualizada, cuja exigibilidade suspenso, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5010082-66.2024.4.02.5110

510015047517 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5010082-66.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GITANIRA NOVAES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença presente no Evento 20, SENT1 que julgou procedente em parte o pedido, com o seguinte dispositivo:

*Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a conceder o benefício de **aposentadoria conforme art. 18 das regras de transição da EC 103/19, com DIB em 16/08/2023 e RMI, a ser calculada pelo INSS, considerando o tempo de contribuição de 18 anos, 10 meses e 27 dias.***

Em suas razões recursais, o INSS alega que "A sentença proferida é absolutamente nula e não deve prevalecer, eis que não apresenta fundamentação, nos termos do art. 489, §1º do CPC.", sustentando que "o Juízo limitou-se a julgar procedente o pedido, porém, sem fundamentar as razões pelas quais computou as competências não reconhecidas pelo INSS"

Traz imagem do PA com os recolhimentos glosados em sede administrativa. Cita sua decisão administrativa com os motivos que levaram ao INSS a desconsiderar tais recolhimentos.

Consigna que "há diversos impeditivos ao cômputo de tais períodos, sendo nítido que o recorrido não faz jus ao benefício, pelo que requer a reforma da sentença, conforme razões de fato e de direito que seguem."

Argumenta que a CTPS possui apenas presunção relativa de veracidade, conforme Súmula nº 225 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 75 da TNU, acrescentando, ainda, que "A anotação extemporânea de vínculo em CTPS, por si só, não serve como início de prova material para fins previdenciários".

Discorre sobre a legislação acerca do Contribuinte Individual, afirmando que "há diversas contribuições MULTIPROF - COOPERATIVA MULTIPROFISSIONAL DE SERVIÇO que não foram computados porque estão com indicador PREM-EXT e o apelado NÃO apresentou a documentação necessária, havendo, ainda, inconsistências"

Traz, também, argumentos sobre a contribuição do empregado doméstica e da necessidade de apresentação de CTC para a contagem recíproca e averbação de período no RGPS.

Por fim, prequestiona a matéria e requer que *"seja inteiramente provido o presente recurso para reformar a sentença, condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC."*

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

A regra de transição da aposentadoria por idade (atualmente denominada aposentadoria programada) está prevista no artigo 18 da EC 103/2019:

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

Diante da nova previsão constitucional, há quem sustente que a carência deixou de ser requisito para a concessão de aposentadoria programada, o que permitiria, por exemplo, o cômputo de períodos de contribuição que, pela legislação, não são admitidos para fins de carência, como aqueles referentes a contribuições recolhidas em atraso pelo contribuinte individual após a perda da qualidade de segurado.

Contudo, este entendimento não merece prosperar, uma vez que a carência para a obtenção de benefícios previdenciários sempre foi matéria infraconstitucional. Com efeito, mesmo antes do advento da EC 103/2019, o art. 201 §7º da Constituição já estabelecia requisitos de tempo de contribuição para a aposentadoria de homens e mulheres, o que jamais foi interpretado de modo a afastar a necessidade de observância das regras de carência previstas na legislação previdenciária.

Assim, os artigos 25 a 27 da Lei 8.213/91, que disciplinam o instituto da carência, foram recepcionados pela EC 103/2019, permanecendo em vigor.

Passo à analisar as controvérsias trazidas na peça recursal do INSS.

Em relação à presunção *juris tantum* das anotações em CTPS, transcrevo o Enunciado 89 destas Turmas Recursais, bem como a jurisprudência da TNU:

Enunciado 89

A anotação em CTPS goza de presunção relativa quanto à existência e duração do vínculo, só podendo ser desconstituída por prova documental inequívoca, em sentido contrário, inclusive para fins previdenciários.

Precedente: 2004.51.62.001085-2/01 e Enunciado 12 do TST.

**Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais, realizada em 29/4/2010 e publicado no e-DJF2R de 12/5/2010, págs. 393/395.*

Ressalto ainda, a Súmula 75 da TNU:

"A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

Assim, a anotação do vínculo na CTPS presume-se verdadeira, salvo quando outros elementos de prova infirmarem esta presunção. Isto porque se trata de presunção relativa, e não absoluta.

No caso concreto, no que diz respeito aos períodos em que a autora laborou como doméstica e/ou empregada, o ônus de recolhimento de tais contribuições é do empregador, não podendo a parte autora ser penalizada por eventual inadimplemento ou cumprimento incorreto da obrigação por parte de seu empregador.

Com efeito, o art. 30 da Lei nº 8.212/1991 define que o empregador é o responsável pela obrigação principal relativa à contribuição social da previdência social.

Nesse sentido, a responsabilidade do empregador pela obrigação principal relativa à contribuição para a seguridade social é decorrente do exercício, pelo empregado, de atividade que o coloca na condição de segurado obrigatório.

Desse modo, cabe ao INSS o ônus de fiscalizar o cumprimento da obrigação de recolhimento da contribuição previdenciária, ônus esse do empregador, não podendo o trabalhador ser penalizado pela desídia no cumprimento de obrigação que não lhe é imposta.

Na hipótese, as CTPS's apresentadas pela autora no processo administrativo previdenciário (Evento 1, CTPS 7/8) indicam vários vínculos nos quais a autora teria atuado como empregada (doméstica e outras funções). É ver:

Ao contrário do que alega o INSS, as anotações, em sua respectiva carteira, encontram-se em ordem cronológica, sem rasuras, havendo, ainda, anotações complementares para alguns intervalos.

Além disso, para os períodos supracitados, há recolhimentos no CNIS corroborando o fato da autora ter laborado nessa condição (de empregada) durante tal período. Cabe ressaltar, também, que, para os períodos como doméstica, a parte autora apresentou as guias comprovando o respectivo recolhimento (Evento 1, item 9/21), além de contracheques (Evento 1, item 22/25).

Em virtude disso, considero que as CTPS's apresentadas pela autora são provas aptas a comprovar sua atividade laboral.

Reconheço, portanto, os seguintes períodos:

CNIS - Seq 1 - Domést	01/07/1986	12/05/1989
Empreg	19/07/1989	16/10/1989
CNIS - Seq 6 - Domést	05/05/1999	02/01/2001
CNIS - Seq 7 - Domést	15/04/2002	30/04/2005
CNIS - Seq 14 - Empreg	14/02/2013	20/12/2017

Em relação ao período na Prefeitura de Nova Iguaçu (iniciado em 01/03/2010), para o qual o INSS alega ser necessário a apresentação de CTC para a contagem recíproca, verifico, do contracheque do Evento 1, Contracheque 26, que se trata de vínculo de contrato temporário, sujeito ao regime da CLT. Ou seja, os recolhimentos foram vertidos para os cofres da Previdência.

Assim, não há necessidade de apresentação de CTC. Tal vínculo consta registrado no CNIS, como empregado. Com isso, deve ser reconhecido pelo período de 1/3/2010 a 31/12/2012 (última remuneração no CNIS).

CNIS - Seq 10 - Empreg	01/03/2010	31/12/2012
------------------------	------------	------------

No mais, o CNIS demonstra alguns recolhimentos em valor inferior ao mínimo na qualidade de contribuinte individual, a saber:

Recol Menor Min	10/2006	10/2006
Recol Menor Min	01/2007	01/2007
Recol Menor Min	04/2007	07/2007
Recol Menor Min	08/2008	08/2008
Recol Menor Min	02/2009	02/2009

Tais contribuições restam inválidas para fins de tempo de contribuição e carência (artigo 21, da Lei de Custeio).

Somente após sua complementação, cujo interesse deve partir do próprio segurado (há requerimento no INSS exclusivo para tal finalidade, inclusive), pode ser considerada como tempo de contribuição e carência.

Vale ressaltar, ainda, que, no tocante a essas necessárias complementações, o INSS sequer seria obrigado a fornecer as guias para recolhimento. Isso porque ao INSS não cabe mais a cobrança das contribuições previdenciárias, transferida para a Receita Federal do Brasil conforme o art. 2º da Lei nº 11.457/2007.

Ademais, como dito, a Lei nº 8.212/91 impõe ao segurado o dever de efetuar a complementação das contribuições. Veja-se a seguinte regra aderida ao artigo 21 da referida lei:

§ 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Portanto, os recolhimentos acima não devem ser considerados como tempo de contribuição e carência.

Em que pese existir outras contribuições em valor inferior ao mínimo (lista abaixo), trata-se de recolhimentos concomitantes à vínculo empregatício e, por isso, o respectivo período deve ser computado (em razão do vínculo e, não, dessas contribuições como CI).

01/05/2010 a 31/05/2010 - PER. CONTR. MENOR MINIMO 7 - DOC.PER:02*21
01/12/2010 a 31/12/2010 - PER. CONTR. MENOR MINIMO 8 - DOC.PER:02*22
01/12/2011 a 31/12/2011 - PER. CONTR. MENOR MINIMO 9 - DOC.PER:02*23
01/07/2013 a 31/07/2013 - PER. CONTR. MENOR MINIMO 11 - DOC.PER:02*24
01/04/2014 a 30/04/2014 - PER. CONTR. MENOR MINIMO 12 - DOC.PER:02*25
01/06/2015 a 30/06/2015 - PER. CONTR. MENOR MINIMO 14 - DOC.PER:02*26
01/12/2015 a 31/12/2015 - PER. CONTR. MENOR MINIMO 15 - DOC.PER:02*27
01/06/2016 a 30/06/2016 - PER. CONTR. MENOR MINIMO 16 - DOC.PER:02*28
01/11/2016 a 30/11/2016 - PER. CONTR. MENOR MINIMO 17 - DOC.PER:02*29

Nesse cenário, refaço abaixo o tempo de contribuição e carência da parte autora:

TOTALIZAÇÃO:				18	9	3	230
Vínculo	Data Ini	Data Fim	Fator	Anos	Meses	Dias	Carência
CNIS - Seq 1 - Domést	01/07/1986	12/05/1989	1,00	2	10	12	35
Empreg	19/07/1989	16/10/1989	1,00	0	2	28	4
CNIS - Seq 6 - Domést	05/05/1999	02/01/2001	1,00	1	7	28	21
CNIS - Seq 7 - Domést	15/04/2002	30/04/2005	1,00	3	0	16	37
CNIS - Seq 8 - CI inform PJ	01/03/2006	30/09/2006	1,00	0	7	0	7
CNIS - Seq 8 - CI inform PJ	01/11/2006	31/12/2006	1,00	0	2	0	2
CNIS - Seq 8 - CI inform PJ	01/02/2007	31/03/2007	1,00	0	2	0	2
CNIS - Seq 8 - CI inform PJ	01/08/2007	31/07/2008	1,00	1	0	0	12
CNIS - Seq 8 - CI inform PJ	01/09/2008	31/01/2009	1,00	0	5	0	5
CNIS - Seq 9 - AD	01/03/2009	02/02/2010	1,00	0	11	2	12
CNIS - Seq 10 - Empreg	01/03/2010	31/12/2012	1,00	2	10	0	34
CNIS - Seq 14 - Empreg	14/02/2013	20/12/2017	1,00	4	10	7	59

Veja-se, portanto, que a parte autora atinge os requisitos para se aposentar na DER (16/08/2023), não havendo motivos para reformar a r. sentença.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Ante o exposto, nos termos acima, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS**. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor da causa de forma atualizada, cuja exigibilidade suspenso, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. É como voto.